



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/419/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

נציגות הבית המשותף ברחוב תכלת 2 הוד השרון
על ידי גילה פארן
באמצעות ב"כ: עו"ד דרדיק אירית

התובעת:

נגד

1. חדד חבי
2. חדד נתנאל

הנתבעים:

באמצעות ב"כ: עו"ד סולברג ירון

פסק דין

בדיון היום (4.6.2023) שמעתי את עדויות הצדדים ואת סיכומיהם בעל-פה.

לאחר שניסיון להביא את הצדדים להסכמות לא צלח, הגיעה העת להכריע בהליך שעניינו תביעה למתן צו עשה המורה לנתבעים לפעול להשבת המצב לקדמותו בכל הנוגע לעבודות ולשינויים שביצעו בקיר המשותף במסגרת שיפוצים בדירתם.

הצדדים להליך

1. עניינה של התביעה בבית משותף בבית המשותף ברחוב תכלת 2 הוד השרון הידוע כחלקה 535 בגוש 6442 (להלן-"**הבית המשותף**"). לבית המשותף תקנון מוסכם אשר אושר לרישום עם מתן צו רישום לבית המשותף בפנקס הבתים המשותפים בתאריך 7.8.2005 (להלן-"**התקנון המוסכם**").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/419/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2. התובעת, היא נציגות הבית המשותף ברחוב תכלת 2 הוד השרון (להלן-
"התובעת").

3. הנתבעים, חדד חבי וחדד נתנאל, הם הבעלים של דירה הידועה כתת חלקה 16
בבית המשותף המצויה בקומת הקרקע (להלן-"הנתבעים").

מהלך הדיון בקצרה

4. קדמה לתביעה בקשה לסעד זמני שהוגשה על-ידי התובעת בתאריך 4.7.2022,
בתאריך 11.7.2022, התקיים דיון בנושא הסעד הזמני, אלא שהצדדים הגיעו
להסכמות במסגרתן התחייבו הנתבעים שלא לבצע כל שינוי ברכוש המשותף,
לרבות הקירות החיצוניים פרט לסגירת הפתחים שנפתחו בקירות החיצוניים,
תוך שהודגש כי אין בהסכמת הצדדים כדי להוות טענה לגבי המשך ההליך
העיקרי (עמ' 5 לפרוטוקול הדיון מתאריך 11.7.2022). להסכמות אלו ניתן תוקף
של החלטה (להלן-"ההחלטה בסעד הזמני").

5. בתאריך 19.7.2022, הגישה התובעת בקשה לפי פקודת בזיון בית המשפט בטענה
כי הנתבעים מפירים את ההחלטה בסעד הזמני, שכן חרף ההחלטה החלו
הנתבעים לבצע שינויים ברכוש המשותף (להלן-"הבקשה לבזיון").

6. בתאריך 12.12.2022, התקיים דיון בבקשה לבזיון, ובמסגרתו הוחלט כי אין
מקום להידרש לבקשה לבזיון, אולם הדבר יילקח בחשבון במסגרת הוצאות
ההליך כולו. כמו כן, התיק נקבע לביקור במקום, וכן להוכחות.

7. בתאריך 28.5.2023, ערכתי ביקור במקום כדי להתרשם באופן בלתי אמצעי
מהנטען. בביקור שמעתי את עמדות הצדדים ביחס למחלוקת, ותיעדתי את
תמונות המחלוקת.

8. היום, בתאריך 4.6.2023, התקיים דיון ההוכחות (להלן-"פרוטוקול הדיון"),
במהלכו שמעתי את עדויות הצדדים. מטעם התובעת העידו מר ערן דקל (להלן-
"מר דקל") וגב' גילה פארן (להלן-"גב' פארן"), ומטעם הנתבעים העידו גב' אלה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/419/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

יבלקין, אדריכלית הנתבעים (להלן-**"גב' יבלקין"**), ומר נתי חדד (להלן-**"הנתבע"**). כמו כן הוגשה תעודת עובד ציבור מטעם שרון טאובר, רכזת פיקוח ובנייה בעיריית הוד השרון (להלן-**"תעודת עובד ציבור"**).

9. לאחר שהסתיים שלב ההוכחות, הודפס לצדדים פרוטוקול הדיון ולאחר הפסקה ובהתאם לתקנה 74 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן-**"התקנות"**) סיכמו הצדדים את טענותיהם בעל-פה. אביא כעת את תמצית טענות הצדדים בסיכומיהם.

תמצית טענות התובעת בסיכומיה

10. במהלך חודש ינואר 2022, החלו הנתבעים בשיפוץ דירתם, ובמסגרת השיפוץ, ביצעו הנתבעים שינויים ברכוש המשותף, ובקירות החיצוניים של הבית המשותף, ובכלל זה, הרחיבו חלון בקיר המשותף והפכו את אחד החלונות לדלת ממנה הם נכנסים לגינה הצמודה לדירתם. כמו כן הרסו הנתבעים את הפרגולה הבנויה שהייתה חלק בלתי נפרד מהקיר החיצוני של הבניין במועד הקמתו והסירו עמוד תומך מהפרגולה.

11. הנתבעים לא פנו לתובעת או לאסיפת בעלי הדירות עובר לביצוע השינויים ברכוש המשותף, והחלו בביצוע השינויים ברכוש המשותף למרות ניסיון של בעלי דירות להניא אותם מכך.

12. הנתבעים פעלו אף על פי שהם מודעים לכך ש-19 בעלי דירות מתוך 21 בעלי דירות מתנגדים לשינויים המבוצעים על ידם ברכוש המשותף, שכן התנגדויות בעלי הדירות הוגשו לוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

13. הנתבעים פנו לקבלת היתר תכנוני רק לאחר שהחלו בביצוע עבודות ברכוש המשותף, אך ההיתר שקיבלו, אין לו משמעות לפן הקנייני, שכן עניינו כאמור בפן התכנוני בלבד. לפיכך אין בהיתר בנייה שניתן על ידי העירייה כדי להכשיר או להלבין את הפגיעה הקניינית שנעשתה על ידי הנתבעים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/419/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

14. בהתאם לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969, (להלן-"חוק המקרקעין"), ולסעיף 2 לתקנון המצוי לתוספת בחוק המקרקעין, בעל דירה לא יכול לבצע שינויים כלשהם ברכוש המשותף, אלא אם קיבל את הסכמת בעלי הדירות במסגרת האסיפה הכללית. כמו כן, בהתאם לפסיקה, אין משמעות לגודל הפגיעה שנגרמה בשל השינויים שבוצעו ברכוש המשותף, מה עוד שאין מדובר בשינויים מינוריים כפי שמנסים הנתבעים להציג.
15. אומנם כל בעל דירה רשאי לבצע שימוש סביר ברכוש המשותף, אך לא יכול להיות שהרחבת פתחים או הפיכת חלון לדלת או הריסת מבונה הוא שימוש סביר.
16. יש לדחות את טענת הנתבעים לאכיפה בררנית, שכן היא אינה נכונה ובטח לא הוכחה. מה עוד שאף אחד מבעלי הזכויות בבית המשותף לא הרחיב חלונות, לא פתח פתחים והרס מבונה בבית המשותף. מה עוד שהתנהלות שלא כדין של מישו אחד לא יכולה להכשיר התנהלות שלא כדין של מישו אחר. יש גם לדחות את טענת האפליה שהעלו הנתבעים בקשר עם מוצאם וצבע עורם, שכן טענה זו לא רק שלא הוכחה, אלא אף עדויות הצדדים, מראות אחרות.
17. אומנם לבית המשותף תקנון מוסכם, אך התקנון המוסכם שותק בכל הנוגע לעבודות ברכוש המשותף, ולפיכך חלים בעניין זה סעיפי התקנון המצוי והכול בהתאם לסעיף 61 ו-62 לחוק המקרקעין.
18. בניגוד לטענות הנתבעים בקשר עם סמכותה של הנציגות להגיש את התביעה - סמכותה הטבועה של הנציגות ומחובתה לנקוט כל הליך כדי למנוע הסגת גבול ופגיעה ברכוש משותף. לא נדרשת לכך כל הסכמת של אסיפת בעלי דירות וכאמור מחובתה של הנציגות לפעול בעניין.
19. לפיכך יש להורות לנתבעים להשיב את מצב הקירות המשותפים לקדמותם כפי שהיה בעת גמר הבנייה, ובכלל זה, סגירת הדלת לחלון, הקטנת חלון נוסף כך שיהיה לפי גודלו המקורי, והשבת הפרגולה לקדמותה המקורי, לרבות העמוד התומך.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/419/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

20. כמו כן יש לחייב את הנתבעים בהוצאות ההליך ובשכ"ט עו"ד, בהתאם לאסמכתאות שהוצגו ובשים לב להתנהלות הנתבעים לרבות בבקשה לבזיון.

תמצית טענות הנתבעים בסיכומיהם

21. התביעה היא תביעה מיותרת שלא היה מקום להגישה, או להמשיך בה לאחר שהתברר כי לנתבעים יש היתר בנייה כדון, וכך הבנוי כיום הוא בהתאם להיתר.

22. הוועדה המקומית שנתנה את ההיתר, שקלה את כל השיקולים בהליך סדור ומנומק שבו נטלו חלק כל בעלי הדירות ולאחר ש-19 מתוך 21 בעלי דירות הגישו התנגדויות. הוועדה המקומית דנה בהתנגדויות, שקלה את כל השיקולים ונתנה החלטה מנומקת שמתייחסת לכל הנושאים, לרבות לנושאים האדריכליים. הנתבעים לא הגישו ערר על ההחלטה, ומשכך ההחלטה היא סופית.

23. התובעת או מי מבעלי הדירות, לא העלו בפני הוועדה המקומית כל טענה קניינית. אומנם מוסד תכנון לא יכול להכריע בשאלה קניינית אך בשורה של פסקי דין נקבע כי הוועדה רשאית לעצור את הדיון ולהשהות את ההחלטה עד לבירור השאלה הקניינית. אך בשעה שהתובעת לא העלתה כל טענה קניינית, אין היא רשאית להעלותה כיום לאחר שכבר ניתנה החלטה הוועדה.

24. התובעת פעלה בשיהוי עת פנתה בהליך רק שכבר ניתן לנתבעים היתר בנייה וההליך התכנוני הסתיים. התובעת הסתירה מסמכים מהותיים למשל פרוטוקולים או החלטה של אסיפה כללית המאשרת לה להגיש את התביעה.

25. התובעת לא הוכיחה פגיעה אדריכלית כלשהי בחזות הבית המשותף. הנתבעים העידו את האדריכלית שהסבירה בעדותה כי השינויים שבצעו הנתבעים משתלבים במבנה הבית המשותף מבחינה אדריכלית.

26. חל על הבית המשותף התקנון המוסכם, ואין הוא מונע שינויים ברכוש המשותף, כפי שבצעו הנתבעים. התקנון המצוי חל רק כשיש סתירה בינו לבין התקנון המוסכם, אך כשאין סתירה יחול התקנון המוסכם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/419/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

27. התובעת ניהלה את ההליך בחוסר תום לב ובאפליה שעה שאף בעלי דירות נוספים ביצעו שינויים ברכוש המשותף, כך למשל מר דקל בעצמו ביצע שינויים ברכוש המשותף עת סגר את המרפסת שלו. בעלי דירות נוספים הציבו מרקיזות וסוככים וכפי שעולה מתעודת עובד הציבור, אף התקיים הליך פיקוח נגד בעל דירה נוסף בבית המשותף.

28. מדובר בפרויקט שנבנה לפני כעשרים שנה, ועם הזמן בוצעו שינויים בחזות הבית המשותף. הסיבה היחידה שבגינה נרדפים הנתבעים היא הסיבה העדתית, שאחרת אי אפשר להבין את עודף המוטיבציה של התובעת אל מול הנתבעים שעה שבעלי דירות נוספים ביצעו שינויים ברכוש המשותף.

29. השינויים שבצעו הנתבעים הם שינויים מינוריים. הנתבעים לא פלשו לשטח לא להם, לא פיצלו את דירתם ולא בצעו שינויים שיש בהם כדי לפגוע בחזות הבית המשותף כך שבהתאם למבחנים שהובאו בפסיקה, לא יהיה זה סביר ומידתי לחייב את הנתבעים להשיב את המצב לקדמותו. הסיבה היחידה שהסבירה נציגת התובעת, גבי פארן, בעדותה, הוא החשש מתקדים. אולם אין בחשש זה, כדי להעניק לתובעת את הסעד הדרסטי המבוקש על ידה כיום.

30. לפיכך יש לדחות את התביעה תוך חיובה בהוצאות ההליך ובשכ"ט עו"ד.

דיון והכרעה

על הבית המשותף חל אומנם התקנון המוסכם, אך בשעה שהוא שותק, יחול התקנון המצוי

31. מצאתי לדחות את טענת הנתבעים בקשר לאי-תחולתו של התקנון המצוי. אומנם לבית המשותף נרשם תקנון מוסכם ומשנרשם תקנון מוסכם, יש לו מעמד קנייני



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/419/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שכוחו יפה לכל בעלי הדירות בבית המשותף, וגם אלו, שנעשו בעלי דירות לאחר מכן [סעיף 62(ג) לחוק המקרקעין; רע"א 3463/11 עזבון המנוח אהרונל שלמה ואח' נ' עופר מרכזים בע"מ (נבו 16.01.2013); עש"א (מחוזי חי') 15624-06-15 פריבאי נכסים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברח' התעשיה 11 נשר (נבו 08.11.2015)]. וכן, כשיש סתירה בין הוראות התקנון המוסכם, לבין הוראות חוזים פרטניים, יגבר התקנון המוסכם [עש"א 3210-05-21 אלי רוני ואבי יוזמה ופתוח בע"מ נ' מורן טכנולוגיה ניקוי בע"מ (8.10.2021)].

32. אולם סעיף 64 לחוק המקרקעין קובע באופן מפורש כי:
- "מקום שלא נרשם תקנון לפי סעיף 62, ובמידה שאין בתקנון שנרשם הוראה בנדון, יראו את התקנון המצוי שבתוספת כתקנון שנרשם על ידי בעלי הדירות".
- כך שהתקנון המצוי יופעל כברירת מחדל או כאשר אין תקנון מוסכם, או כאשר יש תקנון מוסכם אך " אין בתקנון שנרשם הוראה בנדון". לכן, מקום שהתקנון המוסכם "שותק", יחולו הוראות התקנון המצוי.
33. ובמיושם לענייננו - התקנון המוסכם שותק בכל הקשור לשינויים ברכוש המשותף, ומשכך יחולו הוראות התקנון המצוי, לרבות הוראות סעיף 2 (א) לתקנון המצוי, שבהם אדון בהמשך.

הנציגות לא הייתה צריכה לקבל את הסכמת בעלי הדירות לפני הגשת התביעה

34. אני דוחה את עמדת הנתבעים לפיה היה על הנציגות לקבל את הסכמת בעלי הדירות לפני הגשת התביעה.
35. ראשית, אין מחלוקת ש-19 בעלי דירות מתוך 21 התנגדו לשינויים שבצעו הנתבעים ואף הגישו התנגדויות אקטיביות לכך מקובלת עלי עדותה של גב' פארן ולפיה "החלטנו עם הדיירים, אני לא דיברתי עם חדד באופן אישי, כנציגת ועד חשבתי שצריך לאסוף את הדיירים ולהחליט מה לעשות ואיך לפעול, הייתה ישיבה וחדד לא הופיע" (עמ' 5 ש' 12-14). אומנם האסיפה הייתה בקשר להגשת התנגדות לוועדה המקומית, אך יש בה כדי להמחיש את הלך הרוח של בעלי הדירות ואת אי-הסכמתם לשינויים שבצעו הנתבעים ברכוש המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/419/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

36. שנית ומעל הכול, פעולת הנציגות בגדרי הרשאתה בחוק מחייבת את כל בעלי הדירות בבית המשותף, והיא אינה נדרשת לקבל הרשאה פרטנית על ידי מי מבעלי הדירות בבית, לרבות הגשת תביעה נגד מי מבעלי הדירות בבית בכל הנוגע לשימושים הנעשים ברכוש המשותף [סעיפים 65 ו- 69 לחוק המקרקעין; ע"א 98/80 נציגות הבית המשותף ברחוב רבי עקיבא 77 לוד נ' קדמת לוד בע"מ, פ"ד לו (2) 21 (1981); רע"א 1025/17 נאות מזרחי בע"מ נ' נציגות הבית המשותף מנדל זינגר 23 חיפה (נבו 27.6.2017) (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 578/22 נציגות הבית המשותף ברחוב רוטשילד 122 פתח תקווה נ' בודנר יעקב, בפסקה 22 (נבו 01.03.2023)]. לכן, טענת הנתבעים בקשר עם כשירותה של הנציגות להגיש את התביעה נדחית.

השינויים שביצעו הנתבעים בקיר החיצוני הם שינויים הפוגעים ברכוש המשותף

37. כפי שכתבתי לא פעם (ראו למשל (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 659/20 עו"ד נחמיאס שולמית נ' גיבלי ארז עזרא (נבו 14.03.2022) (להלן-"עניין נחמיאס"); (המפקח על המקרקעין פתח תקוה 163/20 לוי מתתיהו נ' פוירורקר דוד גדליהו (נבו 21.10.2021) בבית משותף שני מרכיבים הכרחיים, דירות ורכוש משותף [ע"א 238/83 נציגות הבית המשותף נ' פנחס וחיה מרכוס, פ"ד מא (2) 561 (1986)].

38. סעיף 52 לחוק המקרקעין קובע ומגדיר את הרכוש המשותף כך: "כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת". (ההדגשה אינה במקור).

39. כעולה מלשון הסעיף, הגדרת הרכוש המשותף שבבית המשותף היא שיוויונית. מקרקעין שלא הוגדרו כדירה הנם בגדר רכוש משותף (יהושע ויסמן, דיני קניין – בעלות ושיתוף (תשנ"ז), עמ' 392 להלן-"ויסמן"). רשימת הפרטים המנויים בסעיף 52 לחוק המקרקעין ונמנים ברכוש המשותף היא רשימה פתוחה. אפשר להוסיף לה או לגרוע הימנה (ויסמן, שם עמ' 397).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/419/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

40. כמו כן, קיר חיצוני, הוא רכוש משותף, גם אם הוא פונה למרפסת פרטית או לגינה אשר צמודה לדירה כמו דירת הנתבעים בענייננו [ע"א 381/66 חיים לוי, ו-9 אח' נ' מרים לינקביץ, כ(4) 557(1966)]. לכן, ככלל אין בעל דירה רשאי לבצע שינויים בקירות חיצוניים אף אם הגישה לאותו קיר חיצוני, היא מדירתו בלבד.

41. סעיף 2 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, החל כאמור על הבית המשותף, קובע כי: **"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" – לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה."**

42. פגיעה ברכוש המשותף מפורשת בפסיקה באופן רחב והיא כוללת כל פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה של הבית, כפי שהייתה בגמר הבניה, לרבות שינוי דמותו הארכיטקטונית או שיבוש שלמותו הסימטרית והאסתטית אין כל נפקות לשאלה אם מדובר בפגיעה קטנה או גדולה, והאם היא ניתנת לפיצוי נאות או לא.

43. לכן, נקבע בפסיקה כי פתיחת דלת בקיר חיצוני של הבית המשותף, מהווה פגיעה ברכוש המשותף [ע"א 381/66 לוי נ' לינקביץ, כ(4) 557; ת"א (י-ם) 7501-09 יזדי נ' בורלא (נבו 13.01.2013); ע"א 515/65 רבובסקי נ' גלסברג, פ"ד כ(2) 290, 293 (1966); ע"א 395/74 יצחק לוי נ' רבקה סמואל, פ"ד כט(2) 39 (1975)].

44. **ובמיושם לענייננו** - השינויים שבוצעו על ידי הנתבעים: בעדותה הפנתה אדריכלית הנתבעים, לשינויים שבצעו הנתבעים בחזות הבית המשותף, וכפי שבאו לידי ביטוי במסמך המשווה שערכה ושצורף כמוצג 20 לתיק מוצגים הנתבעים:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/419/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



45. וכך הסבירה אדריכלית הנתבעים בעדותה:

"השינויים שנעשו זה בגודל של פתח, הפרגולה שנהרסת בצהוב רואים באדום שהיא משוחזרת ללא עמוד אמצעי, אם אפשר לענות על חוות דעת שלי זה מה שנתתי בוועדת התנגדויות, ארצה להציג את זה. שינוי בגודל הפתח זה פתיחת דלת במקום חלון בצד שמאל, במקור היה חלון, הריבוע האדום הוא עכשיו דלת. הגודל של השינוי אני לא יודעת בעל פה, יש לי בתוכנית. השינוי בפרגולה לידה יש חלון, זה 20 ס"מ אולי 10 ס"מ יותר קטן, הקטנו את זה. איפה שהפרגולה רואים שהיה שם חלון, הוא נשאר אבל הוא יותר גבוה מתחת לפרגולה. העמוד הצהוב בוטל כי אין שם מקום לשולחן. אין שינוי מעל הפרגולה, הקשתות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/419/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שוחזרו כמו שהיו, זוהי דרישה של אדריכל העיר, העמוד בוטל כי הוא לא נותן אפשרות להשתמש בפרגולה" (עמ' 9 ש' 4-11).

46. לא מצאתי לנכון לקבל את טענת הנתבעים לפיה השינויים שבוצעו הם שינויים מינוריים, שאינם פוגעים ברכוש המשותף. שכן, ראשית כאמור בהתאם לפסיקה, כל שינוי שבוצע בקיר חיצוני מהווה פגיעה ברכוש המשותף, ואין זה משנה גודל הפגיעה. שנית, פתיחת קיר החיצוני על ידי הפיכת החלון והרחבתו לדלת, והרחבת חלון נוסף, כפי שביצעו הנתבעים, אינה לטעמי בגדר שינוי זניח, אלא מהווה פגיעה ברכוש המשותף, ומשכך היא דורשת את ההסכמה המפורשת של בעלי הדירות, במסגרת האסיפה הכללית.

אין די בהיתר בנייה שכן עניינו בהיבט התכנוני ולא הקנייני

47. בניגוד לטענת הנתבעים לפיה ועדת התכנון בחנה את מכלול הטענות בהליך סדור, שבסופו של דבר החליטה לתת לנתבעים היתר בנייה, אין הדבר גורע מחובתם של הנתבעים לדאוג לכך שיהיה להם גם את הרוב הדרוש לפי חוק המקרקעין. ואסביר. כפי שכבר כתבתי בעבר (ראו למשל עניין נחמיאס לעיל), היתר בנייה נבחן ב"עיניים תכנוניות" אך לא ב"עיניים קנייניות". כך שלשם ביצוע שינויים ברכוש המשותף, אין די בהיתר בנייה, אלא יש צורך בעמידה ברוב הדרוש לפי חוק המקרקעין [רע"א 1462/10 דוד עטייה נ' ליאור שגיא, בפסקה 19 (נבו 02.08.2012)]. כידוע, סמכות מוסדות התכנון מוגבלת לדיון בשאלות תכנוניות, ואין הם מוסמכים לדון בשאלות קנייניות [בג"ץ 1578/90 הלן אייזן נ' הועדה המקומית לתכנון לבניה ת"א (נבו 24.10.1990); עע"מ 3493/08 אפרים שחמון נ' רשות הרישוי המקומית לתכנון ובניה תל אביב - יפו, בפסקה 20 (נבו, 13.12.2010); עע"מ 2832/09 הועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעתיים נ' בני אליעזר בע"מ, בפסקה יב (נבו 09.01.2011)].

48. משכך, בעל דירה המבקש לבצע שינויים כלשהם ברכוש המשותף, בין אם מדובר בבנייה על דרך של הרחבת דירתו, ובין עם מדובר בפתיחת דלת בקיר החיצוני,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/419/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עליו לעמוד בשני תנאים מצטברים. האחד הוא היתר בנייה, שכאמור ייבחן על ידי מוסדות התכנון, והשני הוא עמידה בתנאים הקנייניים שבחוק המקרקעין.

49. אומנם, כפי שציין ב"כ הנתבעים המלומד בסיכומיו, הגישה הקיימת היא שמקום שבו הועדה התכנונית סבורה, שאין בידי מבקש ההיתר "תימוכין קנייניים" לבקשה התכנונית (למשל, בקשה לבניה ברכוש המשותף), עליה לעכב את הבקשה עד להכרעת הערכאה המוסמכת בסוגיה הקניינית. כפי שהוסבר בפסיקה גישה זו נובעת מהרצון למנוע דיוני סרק בהיבטים תכנוניים של הבקשה, שאפשר שכלל לא יהיו נתונים למימושו [רע"א 4138/10 קלצוק שרה נ' צבי אורון ובוטבול גלית, בפסקה ח (נבו, 05.07.2010); עע"מ 2832/09 הועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעתיים נ' בני אליעזר בע"מ, בפסקה יג (נבו 09.01.2011)].

50. אך כאמור, בשעה שהוועדה המקומית לא ראתה לנכון לעכב את מתן ההיתר עד לבירור הפן הקנייני, בין שהועלו על ידי המתנגדים טענות קנייניות ובין שלא, אין בכך כדי להוות השתק מלברר את הנושא הקנייני, על ידי הערכאה המוסמכת לכך.

51. **ובמיושם לענייננו** - אומנם בידי הנתבעים היתר בנייה שניתן לו על ידי הוועדה המקומית לאחר שחזקה עליה ששקלה את כל ההיבטים התכנוניים, ולאחר שאין מחלוקת שאף ביצעה ביקור במקום (עמ' 3 ש' 40-47), ואומנם מקובלים עלי טענות הנתבעים לפיהן מלשון ההתנגדויות שהגישו בעלי הדירות בבית המשותף (מוצג 6 למוצגי הנתבעים) אפשר להבין כי עיקר ההתנגדות נובעת בשל המבנה הארכיטקטוני, קרי בשל הפן התכנוני, אלא שעדיין אין בהחלטת הוועדה המקומית לתת לנתבעים היתר, כדי לפגוע בזכותם הקניינית של בעלי הדירות בבית המשותף או בזכותה של התובעת לפעול בעניין זה בהתאם למעמדה.

52. אישורים או היתרים במישור התכנוני אינם פוטרים את הנתבעים מהכלל הקובע כי יש לקבל את הסכמת האסיפה הכללית בבית המשותף בטרם יבוצע שינוי הכולל בנייה או הריסה ברכוש המשותף ולכן טענתם זו נדחת [ראו: המ' 163/81 בנימין בודנוף נ' נציגות הבית המשותף ברח' שחראי 14-18, ירושלים, פד"י לה (4) 277 (1981)].



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/419/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

טענות חוסר תום הלב, לרבות האפליה והאכיפה הבררנית לא הוכחו על ידי הנתבעים,

ומשכך דינה להידחות

53. כאמור הנתבעים טענו כי אף בעלי דירות נוספים, ביצעו שינויים ברכוש המשותף, לרבות מר דקל, שהובא לעדות על ידי התובעת. אלא שגם אם הייתי מקבל את טענת הנתבעים, אין בכך כדי להכשיר את השינויים שבצעו הנתבעים ברכוש המשותף. כפי שכתבתי בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 384/21 לוי יחיעם נ' נציגות ועד מרכזי רום העיר שלב ד' כפר סבא, בפסקה 73 (נבו 03.03.2022), כידוע, לא כל הבחנה מהווה הפליה.

54. מקובלים עלי דבריה של גב' פארן בעדותה, אשר הסבירה מדוע לא טיפלה בעניינו של דקל, והסבירה שלא רק שלא קיבלה כל פנייה בעניינו, אלא הסבירה את השוני לדבריה בין הטענה המיוחדת למר דקל, לבין הטענה כלפי הנתבעים: "אני לא מתנדבת לעשות שום פעולה שלא מבקשים ממני, אם דיירים לא היו פונים אלי בקשר לחדד אולי לא הייתי עושה כלום, אני לא גרה איתו באותה כניסה. כוועד אני אטפל במשהו שמתלוננים יכול להיות שזה מה שדקל עשה שזה לא פתיחה של קיר חיצוני, זה פחות מפריע לדיירים, זה משהו אחר לדעתי. אם אתה טוען שצריך היתר זו בעיה של דקל" (עמ' 6 ש' 15-18). יודגש כי מר דקל אינו צד להליך שלפניי, ובעלת הדין היא נציגות הבית המשותף, שלה כאמור מעמד בהליך זה המאפשר לה להגיש תביעות הקשורות ברכוש המשותף או הנובע ממנו (עש"א (מחוזי תל אביב) 36094-01-11 הופמן נ' נציגות הבית המשותף רחוב ארלוזורוב 188 בפסקה 6 (נבו 8.5.2011)).

55. וכן, אין מחלוקת שאין דירת גן נוספת בבית המשותף, שבצעה שינויים דומים לאלו שבוצעו על ידי הנתבעים. טענת הפליה יכולה להתעורר רק מקום שבו ניתן יחס שונה ובלתי הוגן לשווים (ראו והשוו בג"ץ 4124/00 ארנן יקותיאלי ז"ל נ' השר לענייני דתות, סד(1) 142. (2010) הנתבעים לא נשאו בנטל להוכיח את טענתם לפיה התובעת מתנהלת ביחס אליו באופן מפלה או לא ענייני [ראו והשוו בג"ץ 1268/09 לאה זוזל נ' נציב שירות בתי הסוהר (נבו 27.8.12)].

56. מקובלת עלי טענת התובעת לפיה גם אם מי מבעלי הדירות ביצע שינויים שלא כדין ברכוש המשותף, הרי אין בכך כדי להכשיר את התנהלות הנתבעים. העובדה שאחד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/419/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הדיירים עשה דין לעצמו ברכוש המשותף, אינה יכולה לשמש היתר לדייר אחר לעשות גם הוא כמוהו. שאם תאמר כן, פתחת פתח לכל הדיירים באותו בית משותף לנהוג ברכוש המשותף כבתוך שלהם [ע"א 93/81 אהרן אליאס נ' יוחנן שיפר, לז(2) 444 (1983); ע"א (מחוזי י-ם) 49231-07-20 משה כובאני נ' שמואל דהן, בפסקה 8 (נבו 12.11.2020)].

57. לא מצאתי לקבל את טענת הנתבעים לפיה הופלו על ידי התובעת רק בשל מוצאם או בשל צבע עורם. הנתבעים ויתרו על עדותו של מר בונני, שלטענתם הוא זה שאמר להם זאת. משוויתרו על עדותו, עדות הנתבע בקשר לכך מהווה עדות שמיעה שהיא עדות יחידה של בעל דין, על כל המשתמע מכך לעניין משקלה, ומקובלים עלי טענותיה של התובעת בקשר לכך בסיכומיה (עמ' 14 ש' 50 – עמ' 15 ש' 2).

58. כך גם לא מצאתי לקבל את טענת השיהוי שהעלו הנתבעים. כידוע, דוקטרינת השיהוי במשפט האזרחי מוגבלת למקרים חריגים ונדירים, ומטילה היא נטל כבד על הטוען לה וכי חלף הזמן אינו נתון בלעדי ואינו נתון בעל חשיבות עצמאית בעת בחינת השיהוי. פסיקתו של בית משפט העליון קבעה פרמטרים נוספים, מלבד חלוף הזמן, השלובים זה בזה אותם נדרש להוכיח לשם קבלת טענת שיהוי: יצירת מצג בדבר ויתור על זכויות התביעה ושינוי לרעה במצבו של הנתבע עקב השיהוי בהגשת התביעה. תנאי נוסף שהוזכר בהקשר זה הוא התנהלות בחוסר תום לב מצד המשתתף בהגשת התביעה. ומכל מקום, גם כאשר תנאים אלו מתקיימים, עדיין לבית המשפט שיקול דעת להכריע בדבר המשמעות שראוי להעניק לטענת השיהוי במקרה הספציפי שלפניו (ראו והשוו ע"א 6805/99 תלמוד תורה הכללי והישיבה הגדולה עץ חיים בירושלים נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים, פ"ד נו (5) 433 בעמ' 445 – 446 (2003); ע"א 9839/17 הביטאט בע"מ נ' CAFOM, בפסקאות 33-34 (נבו, 17.12.18)).

59. בענייננו לא מצאתי שהיה כל שיהוי בהתנהלות התובעת, בוודאי לא שיהוי כזה המעיד יצירת מצג בדבר ויתור התובעת על זכויותיה הקנייניות בנוגע לרכוש המשותף. עבודות השיפוץ החלו בינואר 2022. בעלי הדירות הגישו התנגדויות לאחר מכן. החלטת הוועדה המקומית בעניין ההיתר ניתנה בתאריך 5.7.2022 (מוצג 9 למוצגי הנתבעים), ואילו הבקשה לסעד זמני הוגשה על ידי הנתבעים בתאריך 4.7.2022, קרי עוד קודם להחלטת הוועדה המקומית. כמו כן, במסגרת ההחלטה בעניין הסעד הזמני מתאריך 11.7.2022,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/419/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הודגש בסעיף 2 להסכמות הצדדים כי: "אין בהסכמות הצדדים כדי להוות טענה כלשהי בהמשך ההליך לעניין התביעה העיקרית. כך שכל שבבוא היום, ככך שתוגש תביעה עיקרית, במסגרת הליך התביעה העיקרית ייקבע כי על המשיבים (הנתבעים כאן, מ"פ) להשיב מצב לקדמותו בכל הקשור לרכוש המשותף ולקירות החיצוניים ברכוש המשותף, לא יהיה בהסכמת הצדדים כדי להוות הודאה בקשר להליך העיקרי". בתאריך 18.7.2022, הוגשה התביעה העיקרית. לפיכך, דין טענת השיהוי להידחות.

הביקור בבית המשותף

60. כאמור בתאריך 28.5.2023, ביקרתי בבית המשותף ובחצר דירת הנתבעים. בביקור ראיתי את השינויים שבצעו הנתבעים, הן בקשר עם הפיכת החלון לדלת, ושינוי פתחי החלונות (להלן – "השינוי בפתחים"), והן בקשר לשינוי הנטען בקשר לפרגולה (להלן – "השינוי בפרגולה"). בביקורי במקום, ובהסתמך גם על טענות הצדדים וראיותיהם, נוכחתי שיש להפריד בין שני השינויים הנטענים.

תמונת הפרגולה המשוחררת כפי שצולמה בביקורי במקום:



61. לגבי השינוי בפרגולה, הנתבעים שיחזרו את הפרגולה למצבה טרם השינויים, פרט לעמוד שהוסר ממנה אשר לגביו הביאו אישור מהנדס שאין בהסרת העמוד כדי לפגוע בבטיחות הפרגולה או בבית המשותף (ראו מוצג 18 לתיק מוצגי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/419/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הנתבעים). כך שכיום אף התובעת מסכימה לכך שהפרגולה שוחזרה, או שלמצער היה ניסיון לשחזרה פרט לעמוד שהוסר (ראו למשל עמ' 11 ש' 43-44; עמ' 7 ש' 10).

62. כמו כן, הדרישה לשחזור הפרגולה הייתה חלק מההיתר של הוועדה המקומית (ראו מוצג 9 עמ' 69 לתיק המוצגים מטעם הנתבעים). לפיכך בנושא זה, נחה דעתי כי אין מקום שהנתבעים יפעלו לשם השבת המצב לקדמותו. אומנם ער אני לכך שכתוצאה מכך לא יוחזר העמוד שהוסר, אך בביקורי במקום נוכחתי לראות כי אין בשחזור העמוד כדי לפגוע באופן כלשהו בחזות הבית המשותף בשעה שקשתות הפרגולה שוחזרו, שכן שחזור הפרגולה בוצע בצורה מספקת אשר תואמת למבנהו של הבית המשותף ולשאר חלקיו.

63. עם זאת נוכחתי לראות כי קיים שוני בין סוג הצבע שבו נצבעה הפרגולה, לבין הצבע של שאר הבית המשותף. בעדותו העיד הנתבע כי הוא אינו מתנגד לכך שאם התובעת תעביר לו את סוג הצבע המדויק, הוא יצבע את הפרגולה (כמו את שאר הקירות שבהם בוצעו שינויים), בצבע אשר מתאים לשאר קירות הבית המשותף. ומשכך בכל הקשור לשינוי הפרגולה, אין מקום שהנתבעים ישיבו את המצב לקדמותו, פרט כאמור לנושא הצבע.

64. שונים הם פני הדברים ביחס לשינויים בפתחים. תמונת החלון שהיה לדלת יציאה לגינה כפי שצולמה במהלך הביקור במקום:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/419/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



65. אומנם, בביקורי במקום התרשמתי כי לא ניתן להבחין בשינוי בפתחים אלא מדירת הנתבעים עצמה. דירת הגן מוקפת עצים וצמחיה אשר מסתירים את דירת הגן של הנתבעים, לרבות את השינוי בפתחים. עם זאת, מקובלים עלי הסבירה של גב' פארן בקשר לכך שאומנם כיום לא ניתן להבחין בשינויים בפתחים אך ברגע שתתנה הצמחיה, הדבר יהיה ניכר. ובמילותיה: **"לשאלת המפקח, על הסיור שהתקיים שבוע שעבר, את השינויים אי אפשר לראות מבחוץ, כדי לראות אותם צריך להיכנס לדירתו של הנתבע, איך יש פגיעה בחזות? אם זה רק הנראות, כרגע הנראות היא כזאת שיש צמחיה שמסתירה, מחר הוא ימכור את הדיר ויורידו את הצמחיה"** (עמ' 7 ש' 3-5).

66. בביקור במקום נוכחתי כי השינוי בפתחים, אינו שינוי מינורי. הגדלת פתחים, או הפיכת חלון לדלת נוספת, אינה שינוי של מה בכך ברכוש המשותף. כך שגם אם כיום, לא ניתן להבחין בשינוי שבוצע, עדיין מדובר בשינוי שיש בו כדי לפגוע ברכוש המשותף ובמראהו של הבית המשותף.

67. לפני סיום, לא מצאתי לקבל את טענות הנתבעים ולאופן שבו לטענתם יש ליישם את פסק הדין בעניין רע"א 6339/97 **משה רוקר נ' משה סלומון**, נה(1) (199) (1999) (להלן **"פסק דין רוקר"**).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/419/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

68. כפי שכתבתי כבר בעבר [ראו למשל (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 783/20 **מקחניאן מרדכי נ' אדיר אורי**, בפסקה 64 (נבו 11.04.2022)], בפסק דין רוקר נדרש בית המשפט העליון לשאלה, מהם השיקולים יש לשקול, בטרם קבלת סעד המורה לצד לסלק את ידו משטח מקרקעין, תוך הריסת הבנוי הקיים. אלא שבענייננו, אין מחלוקת שהנתבעים ביצעו שינויים ברכוש המשותף, שיש בהם כדי לפגוע בשאר בעלי הדירות בבית המשותף. פתיחת פתח נוסף אשר במסגרתו חלון הופך לדלת, משנה באופן מהותי את חזות הבית המשותף, ואין הוא יכול להיחשב כשימוש סביר ברכוש המשותף.

לסיכום

69. משלא ניתנה בידי הנתבעים הסכמה מפורשת של בעלי הדירות בבית המשותף, זאת בניגוד לחוק המקרקעין ולסעיף 2 לתקנון המצוי, דין התביעה להתקבל, פרט לנושא השבת העמוד שהוסר מהפרגולה, כמוסבר לעיל.

70. הריני ליתן צו עשה המורה לנתבעים, יחד ולחוד, להשיב לקדמותו על חשבונם את מלוא השינויים שנעשו בפתחי הבית המשותף, כפי שהיה במועד גמר הבנייה (היתר 2003) הן מבחינת החומרים הדרושים לביצוע השינויים כפי שהיו במועד גמר הבנייה והן מבחינת הצבע והגימור שיש לבצע לאחר ביצוע השינויים כדי שיתאימו לקירות הבית החיצוניים כפי שהיו במועד גמר הבנייה. בתוך 14 ימים מהיום, תעביר התובעת לנתבעים את מספר או סוג דגם הצבע המתאים, שעל הנתבעים לצבוע את הקירות החיצוניים כך שיתאימו לצבע של הקירות החיצוניים בבית המשותף.

71. השינויים יבוצעו כך שהנתבעים, יחד ולחוד, יתאימו את השינויים כך שיתאימו לחזית המקורית (היתר 2003) כפי שהיא מופיעה בעמוד 116 לתיק המוצגים של הנתבעים (סעיף 44 לפסק הדין).

72. השינויים יבוצעו על ידי איש מקצוע שזו תחום מומחיותו ובהתאם למפרט חומרים בכתב ובהתאם לתקנים הישראלים לביצוע עבודות אלו. לא יאוחר משבעה ימים לאחר גמר עבודות השינויים, האיטום והצביעה, יעבירו הנתבעים לתובעת אסמכתה בכתב מאת איש המקצוע, המאשרת את ביצוע העבודות בהתאם לפסק הדין.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/419/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

73. מכיוון שייתכן שחלק מהשינויים ידרשו היתר בנייה מהוועדה המקומית, פסק הדין יבוצע על ידי הנתבעים עד לתאריך 1.4.2024. עד למועד זה, יצבעו הנתבעים גם את הפרגולה על רכיביה, בהתאם למספר או סוג דגם הצבע שיועבר אליהם על ידי התובעת כאמור לעיל.

הוצאות ההליך

74. אשר להוצאות המשפט, נקודת המוצא בפסיקת הוצאות, היא כי בעל דין שזכה בהליך, יזכה בהוצאות שהוציא לשם קידום ההליך, כאשר הדבר נועד למנוע חסרון כיס של הזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק, כאשר העיקרון הוא שהוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות מידתיות להליך עצמו ולמהותו (ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו 28.2.2018); רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאיירפלאי בע"מ, בפסקאות 9-11 (נבו 28.12.2020)).

75. בהתאם לפסיקה, ההוצאות צריכות להיות סבירות, הכרחיות ומידתיות, כאשר יש להתחשב בהתנהגות הצדדים ובדרך שבה ניהלו את ההליך; הסעד המבוקש או הסכום השנוי במחלוקת; במורכבות התיק והזמן שהושקע בהכנתו וחשיבות העניין בעבור בעלי הדין.

76. **ובמיושם לענייננו** - לאחר ששקלתי העניין, לרבות בקשר להתנהלות הצדדים בהליך, ובהתאם לאמות המידה שהותוו בתקנות (פרק י"ח לתקנות) ובפסיקה, ובשים לב להוצאות שהוציאה התובעת לשם ההליך, החלטתי לחייב את הנתבעים, יחד ולחוד, בהוצאות התובעת, לרבות בשכ"ט עו"ד, בסכום כולל של 12,000 ₪.

77. הוצאות ההליך ישולמו בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי ריבית בהתאם לסעיף 5(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 מיום פסק הדין ועד ליום מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים / לצדדים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/419/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ניתן היום, ט"ו סיוון תשפ"ג, 04 יוני 2023, בהעדר הצדדים

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה